

1501152-64.2021.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Federal:

"EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO E CONDENADO POR CRIME DE LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E O RESULTADO MORTE. Viola o princípio da correlação entre acusação e sentença a condenação por crime diverso do narrado na denúncia, não se tratando de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

2ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa - SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501152-64.2021.8.26.0360 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501152-64.2021.8.26.0360

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUIZ FELIPE DE BRITO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Vistos.

LUIZ FELIPE DE BRITO e LUIZ GUSTAVO VENÂNCIO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, 3º, II, c.c. art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal (fls. 147/150). Consta da denúncia que no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 11:35 horas, na Praça Major José Pedro, nº 143, Centro, nesta cidade e comarca de Mococa, os acusados e terceira pessoa não identificada, agindo com união de propósitos e unidade de desígnios caracterizadores do concurso de agentes, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Sirlei Aparecida Pires de Moraes de Azevedo e Enéas Bento das Dores a quantia de R\$ 56.000,00, pertencente ao estabelecimento Autoposto Maxxi Petrol, sendo certo que da violência empregada contra a vítima Enas Bento das Dores apenas

não se resultou sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (fls. 171).

Os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 201/202 e 246/247. Houve a confirmação do recebimento da denúncia às fls. 318/320.

No curso da instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 404/415).

O réu Luiz Felipe de Brito, por sua vez, requereu a absolvição (fls. 424/439).

Argumentou a participação de menor importância, aplicação do disposto no art. 29, §2º, do Código Penal, desclassificação para o crime de roubo simples e ausência de dolo quanto ao crime de latrocínio.

O denunciado Luiz Gustavo Venâncio da Silva pleiteou sua absolvição por ausência de provas, que ocorreu apenas lesão corporal, ausência de dolo quanto à prática do crime de latrocínio (fls. 440/447).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito tramitou de forma regular e não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/11), pelo auto de exibição e apreensão (12/13), pelo laudo pericial (fls. 79/80), pelas fotografias (fls. 14/15), pelo relatório de investigações (fls. 101/105, 106/113), pelo relatório final (fls. 140/141) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e recai sobre as pessoas dos acusados.

A vítima, Sirlei Aparecida Pires de Moraes de Azevedo, ouvida em solo policial, declarou: "A declarante trabalha no Auto Posto Maxx Pretol há cinco anos, e na função de gerente, desde dezembro de 2020. Que no dia dos fatos, estava cobrindo férias de funcionário que está encarregado de efetuar depósitos bancários aos domingos e nos dias úteis. As férias desse funcionário foram de trinta dias e encerrou-se no dia 29/09/2021. Com relação aos fatos ora investigados, no dia 26/09/2021, começou suas atividades no auto posto por volta das 08:00hrs, e naquele momento já se preparou colocando o dinheiro que ia depositar no banco CEF em sua bolsa particular. Por volta das 10:40 hs, foi até onde estava ENEAS que é segurança do posto e disse estar pronta para sair. Entraram no veículo VW Saveiro de cor branca que fica à disposição do posto. Nesse momento, ENEAS comentou que tinha visto BRISA - LUIS FELIPE no posto e que ele saiu tão logo percebeu que tinham entrado no carro. ENEAS sugeriu que mudassem o itinerário e dessem algumas voltas e decidiram pararem em frente a biblioteca pública municipal. A declarante estava dirigindo o veículo VW Saveiro enquanto que ENEAS era passageiro. Tão logo parou o veículo, foram abordados por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta. Um deles que para o lado da declarante e este indivíduo estava armado. A declarante alega que não viu o momento em que ENEAS foi alvejado por disparo de arma de fogo. Quando viu ENEAS, ele estava no chão pedindo socorro. Tudo aconteceu rapidamente, Antes daqueles indivíduos deixarem o local, escutou outros barulhos que pareciam ser outros disparos. A declarante deseja esclarecer que os depósitos bancários aos finais de semana sempre ocorriam em horários parecidos e no domingo. Nos dias úteis, os depósitos acontecem diariamente por volta do horário do almoço. A declarante alega que na gravação do vídeo feito no posto momentos antes de sair com ENEAS, demonstra que BRISA vai embora do posto no momento em que sai com ENEAS para fazer o depósito. A declarante deseja esclarecer que vídeos que estão aparecendo nas redes sociais, também mostram que BRISA passa no local do assalto. Não sabe dizer se BRISA tem relação com o fato acontecido. A bolsa da declarante foi subtraída pelo indivíduo que efetuou a abordagem. Nela estava o dinheiro do depósito que era a quantia aproximada de R\$50.000,00. Além do dinheiro do posto os assaltantes levaram carteira de cor bege com documentos pessoais, cartões de crédito, chave de sua moto Honda 125 Titan de cor preta. Após o fato ocorrido, 28//09/2021, no banheiro masculino da empresa COPROMEM, local onde trabalha o marido da declarante, foi pixado em uma parede os dizeres: "gerente de posto de

gasolina e seu comparsa tenta dar o golpe em R\$ 50.000,00 em pleno fim de semana." A declarante registrou ocorrência a respeito dessa pichação. A declarante alega não ser capaz de reconhecer os indivíduos envolvidos no assalto devido a eles estarem usando capacetes. A única imagem que tem guardada em sua memória é a imagem do revólver em sua cintura, esse revólver era pequeno de cor preta e cano curto". Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima Sirlei declarou que saiu na companhia da segurança para levar o malote e foram abordados. Esclareceu que são apenas funcionários. Estava levando os valores ao banco. Os fatos ocorreram por volta das 11:00 horas. Pretextou que estava dirigindo e, logo que estacionou, os sujeitos chegaram e os abordaram. Não conseguiu ver o rosto dos indivíduos. A atuação dos sujeitos foi rápida. Estava na posse de R\$ 50.000,00. Desferiram um disparo no braço do segurança. O dinheiro estava em sua bolsa, a qual foi levada. Disse que alguns pertences pessoais também foram levados. Conhece o réu Luiz Felipe, o qual trabalhou no posto na função de motoboy. Na oportunidade, o denunciado Luiz Felipe não trabalhava mais no estabelecimento. Afirmou que viu Luiz Felipe no dia dos fatos tomando café na conveniência do posto. Disse que quando saiu para levar o malote, o denunciado Luiz Felipe também deixou o local. Os fatos ocorreram em um domingo. Era comum o réu Luiz Felipe tomar café no local. Não viu Luiz Felipe seguindo o veículo. Após os fatos, foram verificadas imagens de segurança. Pelas imagens, viu Luiz Felipe passando na esquina do local onde ocorreu o crime. O apelido de Luiz Felipe era "Briza". Acredita que Enéas não estava armado. A vítima, Eneas Bento da Dolores, ouvida em solo policial na fase inquisitorial, afirmou: "No dia dos fatos, o declarante encontrava-se no Auto Posto Maxx Petrol para assessorar a gerente de nome SIRLEI APARECIDA PIRES DE MORAES DE AZEVEDO em sua ida até ao banco. Estava com SIRLEI no auto posto e lá viu BRISA-LUIS FELIPE, antigo funcionário do local, saiu logo em seguida na motocicleta. BRISA estava usando celular e por isso, o declarante comentou o fato com SIRLEI. Decidiram mudar o trajeto para local diferente ao de costume, ou seja, na frente da biblioteca municipal. Tão logo SIRLEI parou o veículo, foram imediatamente abordados por dois indivíduos. O declarante viu que o indivíduo que veio para o seu lado estava armado. Parecia ser um revólver de calibre 32, cor preto brilhante, cano curto, e ao primeiro olhar, parecia ser de brinquedo. O declarante foi na direção do indivíduo e ele afastou-se. O outro indivíduo que estava abordando SIRLEI, aos gritos disse: "Dá um tiro para ele ficar esperto". O declarante foi alvejado por um disparo de arma de fogo que atingiu seu antebraço esquerdo e transfixou. Em razão da dor que sentiu, o declarante caiu e ali ficou. Visualizando as imagens que estão nas redes sociais, o declarante viu BRISA passar próximo ao local do assalto, contudo, não pode afirmar sobre o envolvimento dele como assalto. O declarante está se recuperando do ferimento que sofreu e a princípio, não houve sequelas. O declarante não teve objeto subtraído. Deseja esclarecer que não estava portando arma de fogo. O declarante se coloca à disposição das Autoridades para qualquer novos outros esclarecimentos".

Ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que estava na companhia de Sirlei na conveniência do posto e foram ao banco para realizarem o depósito de dinheiro. Contou que Luiz Felipe também estava no posto tomando café. Não era comum ele tomar café e já possuíam conhecimento de envolvimento dele com crimes. Quando entraram no carro, viu Luiz Felipe sair da conveniência e usar o telefone. Optaram por mudar o caminho. Contou que Luiz Felipe já foi funcionário do posto. Logo que estacionaram, chegaram duas pessoas em uma moto e mandaram entregar o dinheiro. Quando viu a arma, tentou empurrar um dos sujeitos, ocasião em que um dos assaltantes gritou "dá um tiro para ele ficar esperto". Na sequência, foi efetuado o disparo. A ação foi muito rápida. Acredita que foi Luiz Gustavo quem efetuou o disparo, o qual costuma abastecer no posto. Esclareceu que a desconfiança se deve em razão das características físicas. O depoente não estava armado. Luiz Felipe já havia trabalhado para o posto. Achou estranho a presença do réu logo pela manhã no estabelecimento, considerando que havia abastecido a moto por volta das 03:00 horas. A suspeita ocorreu em razão da presença de Luiz Felipe. Não percebeu se estava sendo seguido. Quando estava no hospital, informou aos policiais da possível participação de Luiz Felipe. O denunciado Luiz Gustavo estava na garupa. Acredita

que Luiz Gustavo foi quem efetuou o disparo. Luiz Felipe contava histórias referente ao uso de drogas e de contatos com PCC. O tiro o atingiu em cheio, atravessando seu braço. O transporte do malote era sempre realizado neste horário. O representante do Auto Posto Maxxi Petrol, ouvido na fase inquisitorial, afirmou que: "O declarante é proprietário do AUTO POSTO MAXXI PETROL. Que LUIZ FELIPE DE BRITO foi funcionário do posto de combustível que lhe pertence cerca de 4 meses na função de moto-boy. Ele foi dispensado do trabalho em razão de não estar executando suas funções conforme o declarante desejava. Que LUIZ FELIPE moveu ação trabalhista contra a empresa do declarante data de 19/10/2021. Que no dia dos fatos ora investigados neste procedimento, LUIZ FELIPE esteve em seu posto de combustível, comeu salgados e bebeu refrigerante, e pelas câmeras visualizadas após o assalto, perceberam que ele foi visto comendo o que ele pediu, ficou um bom tempo depois, sempre observando a movimentação do caixa do posto. Nas câmeras também é possível observar que LUIS FELIPE viu quando ENEAS chegou no posto. Ele sabia que ENEAS iria acompanhar a gerente SIRLEI que naquele dia estava cobrindo férias de outro funcionário até a agência bancária onde seria feito o depósito (Caixa Econômica Federal). LUIZ FELIPE permaneceu observando o caixa enquanto ele falava o tempo todo ao celular. Tão logo SIRLEI e ENEAS saíram do posto para realizar o depósito. Logo depois, o declarante foi cientificado sobre o assalto onde teve subtraído o valor R\$ 56.000,00".

William Luiz de Melo Filho contou que é proprietário do Auto Posto Maxxi Petrol. O roubo ocorreu em um domingo no horário do almoço. Afirmou que sua funcionária o contatou informando ocorrido. Foi para Mococa e tomou conhecimento dos fatos também pelas redes sociais. Dirigiu-se para o hospital. Foi realizado o fechamento do valor que foi subtraído e lavrada a ocorrência. Declarou que conhece o réu Luiz Felipe, que já trabalhou no posto. Luiz Felipe estava na conveniência no dia dos fatos, conforme apurado pela imagens de segurança. Os malotes eram levados ao banco duas vezes ao dia, em horários diferentes. Não conhece o denunciado Luiz Gustavo. Relatou que o denunciado Luiz Felipe ingressou com demanda trabalhista, mas que não havia outros problemas. Não havia seguro.

O policial Raul de Souza Rodrigues contou que foram acionados da ocorrência do roubo na Praça Major José Pedro. A informação de que dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura haviam se evadido nas proximidades do cemitério. Foram até o pronto socorro e as vítimas relataram os fatos. Não conhecia os réus. Esclareceu que o homem que estava sendo atendida citou o nome de "Briza", o qual estava no posto em atitude suspeita.

John Augusto Ribeiro, policial militar, contou que foram acionados em razão da ocorrência do roubo. Disse que acessou as câmeras de segurança da Associação Comercial e colheu as características dos indivíduos que haviam praticado o crime. Pelas imagens, viu quando os dois roubadores receberam um sinal de um outro sujeito que também estava na condução de uma motocicleta. Pelas imagens, foi possível verificar a participação de três sujeitos. Tinham conhecimento de que "Briza" trabalhou no posto e também identificou a motocicleta utilizada por ele. Quando abordou Luiz Felipe, ele estava na motocicleta dele. Pelas imagens, verificou-se que o réu Luiz Felipe estava falando ao celular (dentro do capacete) e deu um sinal para os demais indivíduos. Já conhecia Luiz Gustavo dos meios policiais, porém nunca o prendeu.

Fábio Corse Roque afirmou que na oportunidade foram captadas as imagens de segurança. Já havia um suspeito quanto ao motoboy ex-funcionário do posto de gasolina. No dia, o suspeito ficou no posto e saiu após o funcionário deixarem o local com o malote. Apurou-se que na sequência o denunciado fez uma chamada de voz para Luiz Gustavo. Luiz Felipe acompanhou o carro da vítima até o local dos fatos. No curso das investigações, Luiz Felipe foi ouvido e informou que na oportunidade estava conversando com sua namorada, o que não batia com o histórico de chamadas. Também houve divergências na versão apresentada por Luiz Gustavo. Os réus ficaram conversando por bastante tempo. O celular estava no capacete. Não soube precisar se Luiz Gustavo era o motorista ou o garupa. Não se recorda quem efetuou o disparo. A testemunha Lucas da Silva Pita Neto relatou que apuraram que Luiz Felipe já havia trabalhado no posto e possuía conhecimento da rotina. No dia, ele estava no posto e

saiu quando viu os funcionários saírem para realizar o depósito. Constataram ainda que ele realizou uma ligação assim que saiu do posto. Pela imagens, viu que o denunciado deu um sinal para outras pessoas, que mudaram de direção. O celular de Luiz Felipe foi apreendido e verificaram que a ligação havia sido realizada para Luiz Gustavo. Em solo policial, as versões dos acusados não convergiram. Luiz Gustavo é bastante cauteloso no uso do celular. A ligação ocorreu durante a saída de Luiz Felipe do posto até a consumação do crime.

O réu Luiz Felipe de Brito, por sua vez, ouvido em solo policial, afirmou: " O declarante trabalhou no Auto Posto Maxxi Petrol, mais de um ano, que saiu por volta de Janeiro de 2021 na função de motoboy em escalas alternadas. O declarante conhecia a rotina de todos os funcionários do posto, inclusive sabia quem eram os responsáveis pelo estabelecimento. Também tinha conhecimento de que a funcionária REGINA era a responsável pela conferência dos produtos e também pela movimentação financeira. Também sabia que no referido posto, tinha seguranças que se revezavam no período de 24 horas. Que depois que saiu do posto de combustível, a época dos fatos, trabalhava em dois estabelecimentos como motoboy, com horário de segunda à sexta, das 09:00 hs às 13:00 hs em um local e no outro no período das 19:00 hs à 00:00 hs. Que mesmo não estando trabalhando no local, costumava tomar café da manhã aos domingos. No dia dos fatos, o declarante esteve no posto, tomou o café, ficou cerca de 40 minutos, comeu três salgados e um refrigerante. O declarante saiu do posto e foi pegar uma porção de maconha na Rua Mato Grosso, entretanto, decidiu dar uma volta pelo centro da cidade. Que durante o percurso, estava fazendo o uso de seu celular, o qual não se recorda o número do celular, mas que referido equipamento está apreendido pela polícia civil, ligando para sua namorada CAMILE VICTORIA - pai PAULO/mãe MARISA, residente no Bairro Geraldo, na Rua Maria Conceição Coelho Falarini, 103. Que referida ligação iniciou-se desde quando deixou o posto até a abordagem feita pelos policiais militares e que esta ligação durou cerca de uma hora, sem interrupção. Que com relação as imagens adquiridas pelos Setor de Investigações Gerais desta delegacia, o declarante informa que depois de cruzar a Praça Major José Pedro, sentido Caixa Econômica Federal, olhou para o lado (direito), contudo, nega ter dado sinal para os envolvidos no assalto que estavam em uma motocicleta XRE de cor preta. O declarante não ouviu e nem viu o assalto. Após, passou em frente ao mercadão, passou pela rua que segue até o cemitério e foi para a Rua Mato Grosso. Por fim, esclarece que após visualizar a foto do investigado LUIZ GUSTAVO VENANCIO DA SILVA, não o conhece, tão pouco, jamais realizou nenhum contato de nenhuma espécie com ele. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Que com relação a moto que usa, é de sua propriedade, MOTO HONDA START 160 - PRETA, PLACA CLH 7A98, porém a mesma está financiada, paga R\$450,00 ao mês pela parcela, bem como está tentando pagar multas pendentes do citado veículo que totalizam R\$ 7.000,00, além da pensão alimentícia que paga ao filho de 5 anos". Interrogado sob o crivo do contraditório, afirmou que "passou a fita" para duas pessoas, porém não acreditava que os fatos ocorreriam dessa forma. Não sabe onde os outros dois indivíduos estão. Luiz Gustavo não participou dos fatos, sendo que estava apenas negociando um moto com ele. Não sabia que as pessoas da moto estavam armadas. Os indivíduos disseram apenas que realizaram um furto. Os sujeitos o procuraram porque sabiam que havia trabalhado no posto e "acabou falando demais". Não estava seguindo o carro das vítimas.

O réu Luiz Gustavo Venâncio da Silva, por sua vez, ouvido em solo policial, afirmou: "O declarante aqui comparece para informar que não tem e nunca teve contato com o investigado LUIS FELIPE DE BRITTO. Que o declarante tem a dizer que é inocente e não tem envolvimento algum com o crime que está sendo investigado neste procedimento. Que o declarante não sabe pilotar motocicleta e só agora está aprendendo a pilotar motocicleta com instrutores da autoescola JOÃO ABÍLIO. Que o declarante está se colocando a disposição da Justiça para qualquer novo esclarecimento".

Em juízo, negou a prática do fatos. Disse que estava colaborando com as investigações. No dia, estava no depósito de bebidas do seu irmão e foi buscar mais produtos. Não participou do crime. Conversou com o denunciado Luiz Felipe porque estavam negociando uma motocicleta. Ainda estava apreendendo a dirigir moto.

As versão apresentadas pelos réus estão em dissonância com as demais provas carreadas ao feito.

Como se vê, o réu Luiz Felipe estava na loja de conveniência do posto de gasolina e, ao ver que os funcionários Enéas e Sirlei estavam indo efetuar o depósito de valores, deixou o local e contatou o réu Luiz Gustavo.

Ademais, a versão apresentada pelos réus no sentido de que a ligação dizia respeito à negociação de uma motocicleta é pouco crível. Em verdade, a chamada durou o tempo entre a saída das vítimas do posto e a prática da conduta deletéria. Aliás, a propriedade da motocicleta de Luiz Gustavo, o qual afirma que sequer sabe dirigir, também não foi demonstrada.

De mais a mais, as imagens que constam do relatório das investigações mostram que os réus se encontraram em uma esquina próxima ao local dos fatos, tendo o réu Luiz Gustavo e a terceira pessoa não identificada alterado o trajeto.

Avançando, não há que se falar em desclassificação do crime, sendo mesmo o caso de condenação dos denunciados pela prática de latrocínio tentado.

Em verdade, diante das informações prestadas pelo réu Luiz Felipe, os demais agentes já possuíam conhecimento de que uma das vítima estava no local na condição de segurança. Aliás, ressalta-se que efetuaram a abordagem justamente pelo lado que a vítima Enéas estava, o que certamente foi feito como meio de reduzir as chances de defesa.

O ofendido Enéas confirmou que um dos agentes gritou "dá um tiro nele para ele ficar esperto", oportunidade em que foi efetuado o disparo. Não se cogita que o disparo foi efetuado apenas a título de advertência, uma vez que foi realizado na direção do ofendido e o acertou.

A própria vítima confirma que foi atingido "em cheio", fato que é confirmado pelo laudo acostado aos autos. Felizmente, o tiro não atingiu regiões vitais do corpo da vítima.

Destarte, reputo que o "animus necandi" restou evidenciado nos autos. Ainda que se conclua que não agiram com dolo direto, ao menos houve dolo eventual, tendo os agentes aceitado o risco do resultado morte.

No que tange ao denunciado Luiz Felipe, respeitados os argumentos trazidos pela defesa, não se aplica o disposto no art. 29, § 2º, do Código Penal.

Sobre o tema, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO E CONDENADO POR CRIME DE LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E O RESULTADO MORTE. Viola o princípio da correlação entre acusação e sentença a condenação por crime diverso do narrado na denúncia, não se tratando de hipótese do art. 383 do Código de Processo Penal. É jurisprudência assente desta Corte que "o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa" (HC 74.861/SP). Não pode, porém, ser imputado o resultado morte ao coautor quando há rompimento do nexo causal entre a conduta dele e a de seu comparsa, como quando o coautor é preso pela Polícia antes da realização do disparo do tiro fatal pelo comparsa e ainda em local diverso da prática do roubo. Habeas corpus concedido." (HC 109151, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012).

O conjunto probatório é no sentido de que a ação foi planejada com antecedência, pelo que Luiz Felipe já possuía conhecimento de como a ação ocorreria e que os demais agentes estariam armados. Também era de conhecimento dos agentes que havia uma pessoa encarregada da segurança, tornando bastante previsível a ocorrência de alguma reação ou resistência.

No mais, "nos crimes cometidos mediante violência contra a pessoa, todos os agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, irrelevante que a atuação de um deles tenha sido menos intensa, ou, ainda, que o disparo fatal tenha sido efetuado pelos comparsas, pois todos respondem pelo resultado final, visto terem participado conscientemente da ação criminoso, tanto que dividiram as tarefas para obter sucesso na empreitada. Destarte, não há se cogitar de desclassificação para a rubrica de roubo majorado, nem de redução das penas, ao argumento de que teria

ocorrido cooperação dolosamente distinta (CP, artigo 29, § 2º)" (TJSP; Revisão Criminal 0006124-14.2014.8.26.0000; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 3º Grupo de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/06/2016; Data de Registro: 13/06/2016).

Portanto, as teses apresentadas pelas defesas não prosperam.

Assim, diante de elementos de convicção que, tais, não restam dúvidas de que o proceder dos acusados se amoldam perfeitamente ao delito descrito na denúncia, as suas condenações é medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus de pena.

Passo a dosar as reprimendas com observâncias aos preceitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

(a) do réu LUIZ FELIPE DE BRITO:

Na primeira fase, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade do agente. O denunciado se valeu de informações que possuía em razão de vínculo empregatício, conhecendo a rotina e os funcionários do local. No mais, ingressou no estabelecimento e, passando-se por um cliente, lá permaneceu observando toda a movimentação. Destarte, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, 24 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes. No mais, o réu, embora tenha admitido que passou as informações ao réu, não faz jus à atenuantes da confissão. Observo ainda que o denunciado argumentou que a ligação que efetuou para Luiz Gustavo dizia respeito a compra e venda de uma moto. quis se justificar. Com efeito, a Súmula 545 do STJ há de ser interpretada em harmonia como o entendimento do STF segundo o qual

"a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal" (STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013).

Na terceira fase não há causas de aumento. Tratando-se de crime na modalidade tentada, aplica-se a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal. E, considerando que o iter criminis foi largamente percorrido, tendo a vítima sido alvejada por disparo de arma de fogo, reputo aplicável a causa de diminuição no patamar mínimo (1/3), resultando em 16 anos de reclusão e 08 dias multa.

Assim, fixo a pena do réu em 16 anos de reclusão e 08 dias-multa.

Considerando o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 33).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

À míngua de maiores informações quanto à capacidade financeira do denunciado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

(b) do réu LUIZ GUSTAVO VENÂNCIO DA SILVA.

Na primeira fase as circunstâncias judiciais são normais à espécie, pelo que fixo a pena-base em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa não há causas de aumento ou de diminuição.

Na terceira fase não há causas de aumento. Tratando-se de crime na modalidade tentada, aplica-se a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal. E, considerando que o iter criminis foi largamente percorrido, tendo a vítima sido alvejada por disparo de arma de fogo, reputo aplicável a causa de diminuição no patamar mínimo (1/3), resultando em 13 anos e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa. Considerando o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 33).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

À míngua de maiores informações quanto à capacidade financeira do denunciado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Por fim, passo a fixar os valores mínimos para reparação dos danos.

Em favor do Auto Posto Maxxi Petrol, pessoa jurídica que era a proprietário dos valores subtraídos, fixo o valor de R\$ 50.000,00 a título de dano material, valor que deverá ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP e com acréscimo de juros de mora de 1%, ambos a contar da data do ilícito.

Quanto às vítimas Enéas Bento das Dores e Sirlei Aparecida Pires de Moraes de

Azevedo, reputo que é o caso de fixação de valor mínimo a título de danos morais. Segundo a doutrina especializada, "dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome" (Carlos Roberto Gonçalves. Direito civil brasileiro. v. 4. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 359).

As vítimas foram surpreendidas enquanto trabalhavam. Ademais, não se olvida aqui da gravidade dos fatos, inclusive tendo sido efetuado disparo contra Enéas. Os fatos certamente trouxeram grande abalo e sentimento de insegurança aos ofendidos. No que se refere ao montante da indenização, não há parâmetros legais específicos para sua fixação, de maneira que os Tribunais têm indicado que o quantum deve ser "estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências". Não pode ser ínfimo, nem desproporcional (STJ, AgRg no REsp nº 1.395.716/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/02/2014). Ponderando essas diretrizes e as provas carreadas nos autos, entendo razoável e proporcional a fixação do valor do dano moral ou extrapatrimonial no patamar de R\$ 15.000,00 em favor de cada uma das vítimas.

No caso dos danos morais, a correção monetária nos termos do Tabela Prática do TJSP incide da data do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês da data do ilícito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: (a) CONDENAR o réu LUIZ FELIPE DE BRITO, qualificado nos autos, à pena de 16 anos de reclusão e ao pagamento de 08 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo nacional vigente na data dos fatos, em regime inicial fechado, por incurso no art. 157, 3º, II, c.c. art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal; (b) CONDENAR o réu LUIZ GUSTAVO VENÂNCIO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 06 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo nacional vigente na data dos fatos, em regime inicial fechado, por incurso no art. 157, 3º, II, c.c. art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

DENEGO aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a elidir eventual fuga à aplicação da pena imposta. Pelo fato do réu Luiz Felipe responder ao processo criminal preso, a sua liberdade, após a prolação de sentença condenatória, sem que os motivos ensejadores da prisão cautelar tenham desaparecidos, mostrar-se-ia um total contrassenso. De mais a mais, o réu Luiz Gustavo encontra-se foragido. RECOMENDE-SE o réu Luiz Felipe ao estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se o necessário. DEIXO de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender faltar elementos de cunho subjetivo para a análise do benefício neste momento processual, sendo o juízo das execuções competente detentor de maiores elementos.

FIXO, a título de reparação mínima dos danos em favor das vítimas: (a) R\$ 50.000,00 em favor da pessoa jurídica Auto Posto Maxxi Petrol a título de danos morais: (b) Para os ofendidos Sirlei Aparecida Pires de Moraes de Azevedo e Enéas Bento da Dolores, fixo o valor de R\$ 15.000,00 para cada um a título de danos morais. Ressalto ainda que os réus são solidariamente responsáveis pelos pagamentos. Juros e correção conforme já fundamentado.

REMETAM-SE cópias desta sentença às vítimas.

Transitado em julgado: a) EXPEÇAM-SE guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos dos apenados, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Mococa, 10 de outubro de 2022.

GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA